

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE AGUADILLA

AMIGOS DE TRES PALMAS INC.,
RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA
Y LEANNE ARCURI
PARTE DEMANDANTE

v.

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y
TRANSPORTACIÓN,
OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS DEL
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO
Y COMERCIO, ING. CLAUDIO J. TORRES
SERRANO, ING. ALEXANDRA VELÁZQUEZ
DELGADO
PARTE DEMANDADA

Caso Núm.: RN2025CV00064

Sobre: Interdicto y
Sentencia Declaratoria, Ley de
Permisos para la Reforma del
Proceso de Permisos (Ley Núm. 161-
2009)

MOCIÓN ASUMIENDO REPRESENTACIÓN LEGAL Y SOLICITANDO
DESESTIMACIÓN DE INTERDICTO

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la Oficina de Gerencia de Permisos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, en adelante OGPe, representada por la abogada que suscribe y muy respetuosamente **EXPONE y SOLICITA:**

- Mediante “Citación” emitida el 16 de diciembre de 2025, pero diligenciada y recibida el 18 de diciembre de 2025, la OGPe fue citada para comparecer al Tribunal, el próximo **23 de diciembre de 2025 a las 3:00pm**, para una vista argumentativa.
- Comparece asumiendo la representación legal de la OGPe la abogada que suscribe por lo que se solicita que todo documento sobre el caso de autos sea notificado a: Lcda. Viviana Pereira Santiago, RUA 22486, correo electrónico viviana.pereira@ddec.pr.gov.

Por los fundamentos que expondremos a continuación solicitamos la desestimación de la solicitud de Interdicto presentada por la parte demandante, por entender que dicha solicitud es académica, y que este Honorable Tribunal carece de jurisdicción, toda vez que existe una orden de paralización del proyecto objeto del caso de autos emitida por el Tribunal de Apelaciones el 12 de noviembre de 2025, la cual continua vigente al día de hoy.

JURISDICCIÓN

La jurisdicción, fuente principal de la autoridad de los tribunales para interpretar y hacer cumplir las leyes, está regulada por la aplicación de diversas doctrinas que dan lugar al principio de la justiciabilidad, éstas son: la legitimación activa, la **academicidad** y la cuestión política. Por lo que, antes de evaluar los méritos de un caso, los tribunales deben determinar si la controversia ante su consideración es justiciable o no, ello debido a que los tribunales sólo están para resolver controversias genuinas dentro de una situación adversativa en la cual las partes tengan un interés real de obtener un remedio que haya de afectar sus relaciones jurídicas. *Sánchez et al. v. Srio. de Justicia* et al., 157 DPR 360, 370 (2002). En esencia, un caso se torna académico cuando con el paso del tiempo y los eventos posteriores el mismo **pierde su condición de controversia viva y presente.** *Empresas Puertorriqueñas de Desarrollo, Inc. v. H.I.E.TEL.*, 150 DPR 924, 936 (2000). Así pues, un caso es académico cuando pierde su carácter adversativo, ya que la sentencia que en su día se emita podría constituir una consultiva. *Angueira v. J.L.B.P.*, 150 DPR 10, 19 (2000). El Tribunal Supremo *en P.N.P. v. Carrasquillo*, 166 DPR 70, 75 (2005), dispuso que, como norma general, un caso debe desestimarse por académico cuando los hechos o el derecho aplicable han variado de tal forma que **ya no existe una controversia actual** entre partes adversas. *Comisión de la Mujer v. Secretario de Justicia*, 109 DPR 715 (1980), En esencia, la academicidad no es otra cosa que la "doctrina de la acción legitimada enmarcada en el tiempo: El interés personal requerido debe existir al comienzo del litigio (standing) y debe continuar durante toda la duración de este (academicidad). “

En *Cruz v. Adm. de Corrección*, 164 DPR 341 (2005), el Tribunal Supremo, al analizar el alcance del concepto de academicidad, expresó el principio en los siguientes términos: "En el normativo caso de *E.L.A. v. Aguayo*, 80 DPR 552 (1958), expresamos que un pleito es académico cuando la sentencia que sobre el mismo se dictare, "[...] por alguna razón, no podrá tener efectos prácticos".

En *Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia*, 109 DPR 715, 724-725 (1980), se resolvió que el concepto de lo "académico" en la litigación "recoge la situación en que, aun cumplidos

todos los requisitos de justiciabilidad, los cambios fácticos o judiciales acaecidos durante el trámite judicial de una controversia, tornan en académica o ficticia su solución”.

La doctrina de justiciabilidad requiere que, durante todas las etapas de un procedimiento adversativo, incluyendo la etapa de apelación o revisión, exista una controversia genuina entre las partes. *Noriega v. Hernández Colón*, 135 DPR 406, 437 (1994). Una vez se llega a la determinación de que un recurso es académico, por imperativo constitucional (ausencia de caso o controversia como lo es el presente) o por motivo de autolimitación judicial, los tribunales deben abstenerse de considerarlo en sus méritos. *San Antonio Maritime v. P.R. Cement Co.*, 153 DPR 374 (2001).

Por su parte, la Ley Núm. 161-2009, según enmendada, mejor conocida como la “*Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico*” provee un procedimiento extraordinario para solicitar la revocación de determinaciones finales y permisos o la paralización de usos u obras bajo ciertas circunstancias extraordinarias. A tales efectos, el Artículo 14.1, 23 LPRA sec. 9024, dispone lo siguiente:

Artículo 14.1. — Recursos Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras.

La Junta de Planificación, un Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la III, una Entidad Gubernamental Concernida que haya determinado que sus leyes y reglamentos han sido violados, o cualquier persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de una determinación final otorgada, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado O de una construcción autorizada mediante permiso, para la cual no se hayan realizado los pagos correspondientes a aranceles, pólizas, arbitrios y sellos; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.

En los casos en los que se solicite la revocación de una determinación final, será parte indispensable de en el pleito la entidad o profesional autorizado que haya emitido la determinación final y el dueño del proyecto. Además, en los casos en los que se solicite la revocación de un permiso otorgado por haberse utilizado información incorrecta o falsa y que dicho permiso se haya expedido bajo las disposiciones de la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada, dicho ingeniero o arquitecto también será parte indispensable ponle en el pleito.

Indistintamente de haberse presentado una querella administrativa ante la Junta de Planificación, Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V [sic] o cualquier otra dependencia o

instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo del presente Artículo, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevar a cabo con respecto a la misma será considerada ultra vires.

El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.

En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el Tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que se lleve a cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o autorización debidamente expedida.

El Tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo este Artículo si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley. Los honorarios de abogados bajo este Artículo será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial. En el caso que el Tribunal entienda que no es aplicable la presente imposición de honorarios de abogados, tendrá que así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello. Las revisiones de los dictámenes bajo este Artículo ante el Tribunal de Apelaciones se remitirán a los paneles especializados creados mediante esta Ley y dicho foro tendrá 60 días para resolver el recurso de revisión desde la presentación del mismo.

El Art. 14.1 antes citado, permite que se insten recursos extraordinarios tales como el injunction, mandamus, sentencia declaratoria o cualquiera otra acción adecuada o remedio disponible en ley para impedir, prohibir, anular, vacar, remover o demoler cualquier edificio o uso que fuera construido o mantenido en violación a la Ley 161-2009, supra, y reglamentos adoptados conforme a la ley. Dicho artículo dispone que cualquier persona privada, natural o jurídica que tenga o no interés propietario o que sea colindante, propietaria u ocupante de una propiedad vecina, a la cual su interés personal se vea adversa o sustancialmente afectado, podrá presentar una querella alegando una violación de ley o reglamento o presentar un recurso de los antes mencionados.

En Next Step Medical v. Bromedicon, 190 DPR 474, 497 (2014), el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció que: “*el injunction estatutario es independiente del injunction tradicional y, por consiguiente, generalmente exento de algunas normas aplicables a este último*”. El injunction tradicional exige requisitos más rigurosos que aquellos del injunction estatutario. Esto se debe a que el injunction tradicional está diseñado para situaciones donde no existe otro remedio adecuado en ley para atender los perjuicios que enfrenta

una persona, mientras que el injunction estatutario proviene de un mandato legislativo expreso. Igualmente, ambas tienen el objetivo de impedir que se causen perjuicios inminentes o menoscabos irreparables a alguna persona durante la pendencia del litigio. De todos modos, *“la concesión de un injunction estatutario requiere un tratamiento particular, enmarcado en un examen o escrutinio judicial más acotado”*.

Los demandantes presentan en su escrito una solicitud de *paralización inmediata de toda construcción en curso en el proyecto conocido como Paseo Ciclista y Peatonal del Municipio de Rincón*. Omiten los demandantes que **desde el 12 de noviembre de 2025** el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico ordenó la paralización de la obra en la Reserva Marina Tres Palmas, mediante la resolución del caso TA2025AP00409. Dicha paralización continua vigente ***“hasta que otra cosa disponga este Tribunal”***. *Jacob Huck y otros v. ELA y otros*, TA2025PA00409.

Por tanto, resultaría académico, contrario a derecho y *ultra vires* que este Tribunal atienda una solicitud de interdicto para la paralización de un proyecto **ya paralizado** mediante la orden emitida por el Tribunal de Apelaciones. Es el Tribunal de Apelaciones el tribunal con jurisdicción y el que **ya emitió** una orden paralizando la obra objeto de este pleito.

Habiéndose convertido en académica la petición de injunction, y careciendo este Tribunal de jurisdicción para atender el asunto, quedarían por atender las demás alegaciones de los demandantes respecto a la validez y corrección de los permisos otorgados por las distintas agencias concernidas.

El Artículo 9.10. de la Ley 161-2009, supra establece:

Certeza de los permisos. (23 L.P.R.A. § 9019i) Se presume la corrección y la legalidad de las determinaciones finales y de los permisos expedidos por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V y por los Profesionales Autorizados. No obstante, cuando medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la comisión de algún otro delito en el otorgamiento o denegación de la determinación final o del permiso, o en aquellos casos en que la estructura represente un riesgo a la salud o la seguridad, a condiciones ambientales o arqueológicas, la determinación final emitida y el permiso otorgado por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o por el Profesional Autorizado, deberá ser revocado.

La estructura se podrá modificar, conservar o demoler, sólo después de que un Tribunal competente así lo determine y siguiendo con el procedimiento judicial establecido en el Capítulo XIV de esta Ley, además de cumplir con el debido

proceso de ley. Además, se dispone que bajo ninguna circunstancia, una determinación final será suspendida, sin mediar una autorización o mandato judicial de un Tribunal competente o el foro correspondiente, en estricto cumplimiento con el debido proceso de ley. Las disposiciones de este Artículo no crearán un precedente reclamable por terceros ajenos a la propiedad objeto del permiso.

Entendiéndose que, sujeto a lo dispuesto en esta Ley, una determinación final se considerará final y firme, o un permiso, y no podrá ser impugnado una vez el solicitante haya cumplido con todos los requisitos establecidos en la notificación de determinación final y haya transcurrido el término de veinte (20) días sin que una parte adversamente afectada por la notificación haya presentado un recurso de revisión o un proceso de revisión administrativa, así como haya transcurrido el término de treinta (30) días para solicitar revisión judicial. No obstante, la parte adversamente afectada por una determinación final, podrá ser revisada sujeto a lo establecido en esta Ley.

De igual manera, tales permisos deberán ser sostenidos en su legalidad y corrección por las Entidades Gubernamentales Concernidas frente a ataques de terceros. Cuando medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno, o la comisión de algún delito en el otorgamiento del permiso, o en aquellos casos en que la estructura represente un riesgo a la salud, la seguridad, a condiciones ambientales o arqueológicas, y sujeto a lo dispuesto en esta Ley, el permiso otorgado por la Oficina de Gerencia, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o por el Profesional Autorizado, deberá ser revocado. La obra deberá ser modificada, conservada o demolida, sólo después de que el foro administrativo o judicial competente así lo determine y siguiendo con el procedimiento judicial establecido en el Capítulo XIV de esta Ley, además de cumplir con el debido proceso de ley.

Como mencionamos anteriormente, en el caso de autos ya la obra se encuentra paralizada por orden del Tribunal de Apelaciones. Los demandantes acumulan un sinnúmero de alegaciones sobre la validez y los criterios utilizados por la OGPe para el otorgamiento de diversos permisos que forman parte de la obra principal, la cual se autorizó bajo el permiso número 2024-544025-PU-337613. Cabe destacar que dicho permiso no es objeto de alegación alguna dentro del caso que hoy nos ocupa. Las alegaciones mencionadas deberán rebatir la presunción de corrección que permea sobre los permisos emitidos por la OGPe, según dispone la Ley 161-2009, supra.

Por las razones antes expuestas entendemos que la solicitud de interdicto presentada por la parte demandante carece de validez por haberse tornado académica y solicitamos la desestimación de la misma. No tendría ningún fin justiciable celebrar una vista argumentativa con el propósito de paralizar una obra que **YA SE ENCUENTRA PARALIZADA** en virtud de una orden emitida por un Tribunal de mayor jerarquía, como es el Tribunal de Apelaciones. Las demás alegaciones presentadas por los demandantes pueden atenderse mediante la vía ordinaria, permitiendo a la OGPe

contestar las **191 alegaciones** de forma correcta y completa, luego de realizar el análisis correspondiente sobre cada alegación, sin colocarse en un estado de indefensión por el requerimiento de contestación inmediata que presenta un recurso de Interdicto como el de autos.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo antes indicado, que desestime la solicitud de Interdicto por la parte demandante, y que convierta el pleito en uno ordinario para atender las demás solicitudes esbozadas por los demandantes mediante el procedimiento que provee la ley. De igual forma se solicita el reseñalamiento de la vista argumentativa citada para el 23 de diciembre de 2025 a las 3:00pm, su conversión en una vista inicial, y que se nos permita contestar la demanda con la totalidad de las alegaciones en un periodo de tiempo razonable. En la alternativa se solicita que se permita a la OGPe comparecer por videoconferencia, toda vez que para la fecha y hora pautada de la vista tendremos una limitación en cuanto al personal disponible por el periodo festivo para la transportación y comparecencia desde la Oficina Central de San Juan hasta el Tribunal de Aguadilla.

CERTIFICO: Que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual automáticamente da aviso a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas y que esto cumple con el requisito de notificación en este caso.

RESPECTUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico a 19 de diciembre de 2025.

f/ Lcda. Viviana Pereira Santiago
RUA 22486
Email: viviana.pereira@ddec.pr.gov
Oficina de Gerencia de Permisos
PO Box 362350
San Juan, Puerto Rico 00936-2350
Teléfono: (787) 758-4747 Ext.

*** El ELA no cancela sellos o arancel por disposición de ley, (32 LPRA §1477)**